

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 45 del 08/02/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 22 del 08/02/2021

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 e art. 14bis della Legge n° 241/1990. Forma semplificata modalità asincrona per la *“Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido”*.
Determinazione conclusiva, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- è stato trasmesso a questo Ente un progetto di interesse pubblico ad iniziativa privata per un permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Generale di Squillace, ai sensi dell'art. 14, del D.P.R. n° 380/2001 relativo ai lavori di *“Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido”*;
- i costi per la realizzazione dell'intervento saranno a totale carico del privato;
- l'intervento di che trattasi consentirà la realizzazione di una nuova chiesa con annessi gli uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido;

Preso atto che:

- con nota del 31/07/2020, acquisita al protocollo generale in pari data al n° 4213 di prot., il Parroco Sac. Don Pietro Puglisi ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto dell'opera;
- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 07/08/2020 è stata autorizzata la deroga alle disposizioni del vigente Regolamento edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del vigente regolamento edilizio;
- nonché è stato approvato il progetto dei lavori di *“Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido”*, come risulta allegato al presente atto;
- con nota del 07/08/2020, acquisita al protocollo generale al n° 4351 di prot., l'Ing. Antonio Marasco ha trasmesso gli elaborati integrativi relativi al progetto dell'opera;

Considerato che con nota prot. n° 7119 del 14/12/2020 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell' ex art. 14, c. 2 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di *“Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido”*;

Preso atto dei pareri e delle prescrizioni espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. in data 25.01.2021 al prot. n° 424 è stato acquisito il parere favorevole, per le sole competenze relative alla tutela di cui al C.d.S., dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Viabilità e Trasporti;
2. in data 01.02.2021 al prot. n° 562 è stato acquisito il parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica, Urbanistica - Servizio Paesaggistica;
3. in data 08.02.2021 al prot. n° 673 è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Catanzaro - Crotone, con le seguenti prescrizioni:
 - a) **Parere vincolante ex art. 146, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004.** Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, fatto salvo i diritti dei terzi e di altri Enti e/o Amministrazioni, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dei progettati lavori riferiti alla proposta progettuale di che trattasi in quanto, per scelte progettuali, metodologia e materiali utilizzati, gli stessi non contrastano con i valori paesaggistici dell'ambito tutelato e con il contesto dello stato dei luoghi circostanti così per come rappresentato negli elaborati progettuali allegati ed a condizione che, per un equilibrato inserimento delle progettate opere nel contesto tutelato, con la prescrizione che all'interno del muro di recinzione esterna siano piantumate alberature sempreverdi.
 - b) **Parere ex art. 28 D. Lgs. n. 42/2004 e art. 25 D. Lgs. n. 50/2016.** Per quanto attiene agli aspetti archeologici con riferimento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, esaminata la documentazione archeologica preventiva allegata al progetto, considerato che nel territorio comunale, sul quale verranno espletati i lavori, sono noti da notizie bibliografiche e di archivio numerosi siti di interesse storico e archeologico e atteso il potenziale archeologico dell'area in oggetto, valutato come rischio basso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, per quanto attiene gli aspetti prettamente archeologici, fatti salvi i diritti di terzi,

non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto, purché siano comunicate con largo anticipo le date nelle quali verrà operato lo scavo delle fondazioni, in modo da poter programmare i sopralluoghi in cantiere da parte del personale di questo ufficio (dott.ssa Paola Caruso e dott. Alfredo Ruga, cui la presente è estesa per conoscenza). Si rammenta che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, è fatto obbligo di denunciare entro 24 ore eventuali scoperte fortuite che dovessero verificarsi nel corso dei lavori e che per la mancata denuncia sono previste sanzioni in base alla parte IV del Codice. In caso di rinvenimenti archeologici in corso d'opera, sarà cura della Soprintendenza dettare le eventuali prescrizioni, dandone formulazione scritta, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali.

Considerato il verbale n° 1 del 09/02/2021 prot. n° 696, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n° 1 del 09/02/2021 prot. n° 696 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. di concludere con esito favorevole la conferenza di servizi decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento di *"Realizzazione nuova chiesa ed uffici della Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace lido"*;
3. di prendere atto delle prescrizioni impartite, stabilendo che dovranno essere interamente recepite in fase di realizzazione dell'opera;
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
6. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

